

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO DEMANDANTE V. HAMID ARMANDO MUÑOZ MÉNDEZ; ARLENE MARIE PASCUAL TORO DEMANDADOS	CIVIL NÚM.: CB2026CV00085 SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO
--	---

MOCIÓN EN SOLICITUD DE ANOTACIÓN DE REBELDÍA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante, **JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO**, por conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

I. INTRODUCCIÓN

- 1) El 2 de febrero de 2026, se presentó la demanda del caso de epígrafe.
- 2) El 1 de abril de 2026, y en cumplimiento de la Orden del Tribunal, se publicó en un periódico de circulación general el edicto de la demanda de autos para Hamid Armando Muñoz Méndez y Arlene Marie Pascual Toro. **Anejo 1a y 1b.** Además, el 10 de abril de 2026, se envió copia del emplazamiento y de la demanda por correo certificado con acuse de recibo a la última dirección postal que se tiene de los Demandados. **Anejo 1c.** El edicto y la Regla 10.1 de Procedimiento Civil disponen para estos casos que los Demandados deben contestar la demanda a los treinta (30) días de haberse publicado el edicto. Este término transcurrió sin que los demandados presentaran alegación responsiva.

- 3) En *Soto Pino v. Uno Radio Group, et al.*, 189 D.P.R. 84 (2013), nuestro Tribunal Supremo repasó las reglas aplicables a los términos de estricto cumplimiento. Por ser relevantes, añadimos unas citas aplicables al caso en autos:
- 4) Apuntaló el Tribunal que debido a que recientemente se ha "notado un aumento en la frecuencia con que surgen controversias en cuanto a la observación de términos de cumplimiento estricto, hoy ratificamos la norma de que **los tribunales en nuestra jurisdicción carecen de discreción para prorrogar estos términos de manera automática**". *Id.*, a las páginas 1-2. (Énfasis nuestro).

Para salvaguardar estas normas de Derecho Procesal Apelativo, este Tribunal ha sido enfático en que "los abogados [y aplicable a las partes] vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos ante nos." *Matos v. Metropolitan Marble Corp.*, 104 D.P.R. 122, 125 (1975).

...

Desde hace casi un siglo este Tribunal ha venido advirtiéndolo a los abogados [y aplicable a las partes] las consecuencias de incumplir con los requisitos reglamentarios de este Foro. *Pueblo v. Bayrón*, 40 D.P.R. 818 (1920). Hemos dicho que, si bien "este Tribunal ha ejercitado su discreción con benévola tendencia, eso no significa que se haya derogado el Reglamento". *Íd.* pág. 820.

...

Sin embargo, para prorrogar un término de cumplimiento estricto "generalmente se requiere que la parte que solicita la prórroga, o que actúa fuera de término, presente justa causa por la cual no puede cumplir con el término establecido". *Íd.* pág. 403.

...

La parte que actúa tardíamente debe hacer constar las circunstancias específicas que ameriten reconocerse como justa causa para prorrogar un término de cumplimiento estricto. Si no lo hace, los tribunales "carece[n] de discreción para prorrogar el término y, por ende, acoger el recurso ante su consideración". *Íd.* Véase además *Arriaga v. F.S.E, supra*, pág. 131 y *Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla*, 144 D.P.R. 651, 657 (1997).

...

No puede ser de otra manera. Si se permite que la acreditación de la justa causa se convierta en un juego de mero automatismo en el que los abogados conjuran excusas genéricas, carentes de detalles en cuanto a las circunstancias particulares que causaron la tardanza en cumplir con el término, se trastocaría todo nuestro ordenamiento jurídico. De esa manera se convertirían los términos reglamentarios en metas amorfas que cualquier parte podría postergar.

Id., a las págs. 6, 7, 9 y 10. (Énfasis nuestro).

5) Al no contestar en el término provisto, procede decretar a la Parte Demandada en rebeldía y emitir sentencia de conformidad.

6) Se incluye Proyecto de Sentencia en rebeldía para consideración del Tribunal. **Anejo 2.**

II. SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, respetuosamente, se solicita a este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto, decrete la rebeldía de la Parte Demandada, Hamid Armando Muñoz Méndez y Arlene Marie Pascual Toro, por sí y en representación de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos, emitiendo, así, la Sentencia en rebeldía.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

CERTIFICO: Que la presente moción fue presentada y notificada mediante el sistema electrónico del Tribunal (SUMAC).

En San Juan, Puerto Rico a 27 de mayo de 2026.

DBPR LEGAL, LLC

P.O. BOX 191766
SAN JUAN, P.R. 00919
TEL. (787) 339-5011

f/Carolina T. Blanes García

R.U.A. Núm. 21066
cblanes@doingbusinesspr.com

f/Ayron Israel Diaz Morales

R.U.A. Núm. 19768
adiaz@doingbusinesspr.com

f/Josué R. Cardona Hernández

R.U.A. Núm. 18995
jcardona@doingbusinesspr.com

Abogados de la Junta de Planificación de PR

JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO

P.O. BOX 4119
SAN JUAN, P.R. 00940
TEL. (787) 723-6200